

6

AINAA FARHANA BINTI ABD HAMID

lwn.

JEFFERS KIERON MATTHEW

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 17 Jun 2019 bersamaan 13 Syawal 1440H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0019-2019]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Pn. Hazlina Binti Hambali daripada Tetuan Tarmizi Marzuki & Sulaiman.

Peguam Responden : Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 28/2/2019 bagi menyemak keputusan / Perintah Interim Inter-Parte yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 30/1/2019 di dalam kes Permohonan No. : 10200-038-0723-2018.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- iv. Perenggan 2 dan 3 ini hendaklah terus berkuatkuasa sehingga anak tersebut berumur 2 tahun.
- v. Selepas anak ini berumur 2 tahun, hak lawatan di para 2 ditukarkan kepada hak bersama dan bermalam mulai 9 pagi pada hari Sabtu dan dikembalikan pada Pemohon pada hari Ahad jam 5 petang.
- vi. Pemohon dibenarkan memegang Kad Pengenalan dan passport anak tersebut setiap masa sebagai sekuriti sepanjang tempoh interim ini.
- vii. Pemohon dan Responden ditegah membawa anak tersebut keluar daripada Malaysia atau menyembunyikan anak tersebut daripada pengetahuan masing-masing. Pihak keluarga Pemohon ditegah dari mengacau atau mengganggu pelaksanaan Perintah ini.
- viii. Pihak Polis Diraja Malaysia atau pihak berkuasa lain hendaklah memastikan Perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah ini.
- ix. Pelaksanaan lawatan dan bersama anak tersebut bolehlah direkodkan oleh pihak-pihak bagi tujuan rujukan masing-masing dan rujukan Mahkamah.

iii. Responden, ahli keluarga Responden, wakil / agen Responden ditegah daripada membawa Anak tersebut keluar dari Malaysia atau menyembunyikan anak tersebut daripada pengetahuan Pemohon, Pemohon dan Responden ditegah dari mengacau atau mengganggu pelaksanaan Perintah ini.

(c) Kos ditanggung oleh Responden ; dan

(d) Lain-lain perintah atau relif yang dianggap adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah yang mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 27/2/2019. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) Responden bukanlah seorang yang beakhlak baik.
- b) Hak bermalam (terma 4 dan 5- Perintah Interim Hadhanah) dengan anak tersebut adalah menjejaskan keselamatan dan kebajikan anak tersebut yang masih belum mumayyiz.
- c) Responden tidak membuktikan tempat tinggal Responden selamat untuk anak tersebut dan sering mengalami perasaan ingin membunuh diri.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 16/7/2016 dan telah bercerai pada 15/8/2018 dengan kebenaran Mahkamah. Hasil perkahwinan, mereka

[8] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*

6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*
2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

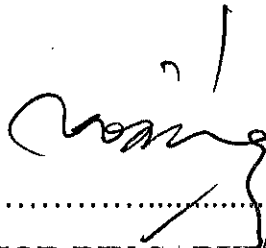
Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[12] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi kehendak **Perenggan 7 dan Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak.

[13] Justeru itu, kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan. Situasi kes semakan ini adalah sama sepertimana kes yang telah diputuskan oleh Panel Rayuan sebelum ini iaitu kes *Soraya Arishah Anne-Marie Degous lwn. Badrul Hisham Bin Salih*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. : 10000-003-0155-2018, *Mubarokah Binti Ismail @ Yunus lwn. Khairuzzaman Bin Daruzzaman*, Kes Mal (Semakan) Selangor No : 10000-003-0138-2018 dan kes *Hanafiah Bin Khamis lwn. Roselina Binti Kadie*, Kes Mal (Semakan) Selangor No : 10000-003-0007-2019.

[14] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi Hukum Syarak dan undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

Dipersetujui oleh :-



.....
3. Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor